



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
VERBALE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g **51264/2021** :

promossa da **Parte_1**

contro **CP_1**

Oggi 28 giugno 2022 alle ore 13.00 innanzi al giudice onorario dott. Caterina Monaco, per delega del giudice designato dott. Orietta Stefania Micciché, sono comparsi:

per parte attrice opponente: nessuno comparire fino ad ore 13.30;

per parte convenuta opposta: avv. FABIO VAILATI.

Parte opposta precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente di cui deposita altresì copia cartacea di cortesia.

Segue breve discussione sulla causa. L'avv. Vailati insiste nell'infondatezza dell'opposizione per i motivi esposti nella comparsa ai quali si richiama integralmente; chiede pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Al termine della discussione orale il giudice pronuncia sentenza dandone lettura.

*Il giudice onorario
dott. Caterina Monaco*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione quinta civile -

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Caterina Monaco ha pronunciato ex art. 281
sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 51264/2020 R.G. promossa da:

Parte_1 I.V.A. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv.to Pier
ta in La Carpenino 43, presso lo studio del
difensore

-parte attrice opponente -

contro:

CP_1 (C.F. e P.IVA **P.IVA_2**), con il patrocinio degli avv.ti Emanuela Sironi e
ttivamente domi no, Via Turati 8, presso lo studio dei difensori
-parte convenuta opposta-

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente si assumono le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo:

- in via principale accertare e dichiarare non integralmente dovute le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 19316/2021 opposto per le motivazioni esposte in narrativa, da aversi quivi come integralmente ritrascritte e come emergerà dall'espletanda istruttoria, e per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 19316/2021, RG 40303/2021, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

- In subordine, voglia accertare e dichiarare l'effettiva entità delle somme tutte dovute all'esito dell'espletanda attività istruttoria, conseguentemente disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 19316/2021, RG 40303/2021.

Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre accessori, come per legge.

Parte convenuta opposta ha così concluso:

Nel merito

In principalità

- rigettare l'opposizione promossa dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il decret i Milano n. 19316/2021 (R.G. 40303/2021) perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e confermarlo in ogni sua parte;

In subordine

- dichiarare in ogni caso tenuta e condannare Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 € 11.412,71 in linea capitale per fornitura di merce, di € 792,95 pe art. 5 D.Lvo 231/02 maturati sul capitale al 13.10.2021, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lvo 231/02 calcolati sul capitale dal 14.10.2021 al saldo effettivo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.

In ogni caso

- considerata la condotta d Parte_1 ssistenti i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., condannare CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in fav CP_1 mma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese, compensi pro mborso spese generali ex art. 2 DM 55/2014

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione

1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo si fa riferimento ai verbali ed agli atti di causa.

1.1 Con atto di citazione tempestivamente notificato la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntiv 2021 di Milano le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente, CP_1 la somma di euro 12.205,66 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo residuo per questa fornita alla società ingiunta per un valore complessivo di euro 16.180,26 come esposto nelle fatture allegate al ricorso monitorio, al netto dell'acconto di euro 4.4.767,55 già versato, oltre euro 792,95 a titolo di interessi ex D.Lgs.231/2022 maturati fino al 13 gennaio 2021.

L'opponente ha in specie eccepito l'indeterminatezza del decreto ingiuntivo opposto, stante l'avvenuto pagamento di euro 4.767,55, riconosciuto dall'opposta, e in ogni caso la mancanza di prova circa l'effettiva consegna della merce, atteso che i documenti di trasposrto non risulterebbero sottoscritti dal destinatario. Su tali basi l'opponente ha chiest oca del decreto opposto ovvero in subordine accertarsi la diversa entità del credito vantato da CP_1 .

1.2 Ritualmente costituitasi parte opposta ha ribadito la fondatezza del credito monitoriamente azionato evidenziando che l'opponente non aveva mai contestato le fatture, regolarmente ricevute, prima del presente giudizio, neppure a fronte del sollecito di pagamento inviato dal legale; ha sottolineato altresì la genericità delle opposizione, basata esclusivamente sulla asserita inidoneità probatoria dei documenti di trasporto prodotti in quanto sottoscritti solo dal corriere.

.1.3. Alla prima udienza l'opponente non compariva e parte opposta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; autorizzato l'incombente, all'esito dell'odierna discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., la causa viene così decisa.

2. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata peri motivi di seguito indicati.

2.1 Parte opponente non contesta di aver acquistato da CP_1 la merce indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio ma eccepisce genericamente la za di idonea prova in ordine alla effettiva consegna dei beni in questione, atteso che i documenti di trasporto, sottoscritti solo dal

vettore avrebbero valore meramente indiziario dell'effettiva consegna di tali beni al destinatario. Siffatte difese tuttavia non integrano una compiuta contestazione dei fatti allegati a fondamento della domanda monitoria. Va infatti rilevato che l'onere di contestazione, come desumibile dal combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c. riguarda i fatti così come allegati e non la loro prova (cfr. Cass. 9439/2022, Corte Appello Genova 265/2022). S

all'opponente, a
ei beni asseritamente venduti dall'opposta CP_2 e consegnati a [...] Parte_1 contestare di non averli ricevuti, in tutto o in parte, ma bensì prima e a pre
va che di tale consegna il venditore abbia offerto.

In difetto di una specifica contestazione i fatti allegati nel ricorso monitorio devono ritenersi provati. Deve pertanto ritenersi provato che l'opposta abbia effettivamente fornito i beni indicati nelle fatture monitoriamente azionate all'odierna opponente, la quale dunque dovrà corrisponderne il prezzo.

Sul pagamento di euro 4.717 effettuato dall'opponente - pagamento che peraltro costituisce ulteriore conferma della sussistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio-, si osserva che la somma in questione, del cui incasso parte opposta dà atto nel ricorso monitorio, risulta già correttamente detratta dal corrispettivo totale dovuto dall'opponente (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio).

2.2 Conseguenze da quanto sopra il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto del valore effettivo della causa e dell'attività processuale concretamente svolta (assenza della fase istruttoria, carattere semplificato della fase decisoria).

Considerato che l'opposizione non risulta fondata su circostanza inveritiera non si ritiene sussistano i presupposti del dolo o della colpa grave idonei a fondare una condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. l'opposizione proposta da parte attrice opponente Parte_2
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 19316/2021 emesso 021,
2. per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente
3. na altresì parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta – CP_1
[...] le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.800 per compenso, oltre a, CPA e Iva se dovute per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in data 28 giugno 2022 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

*il Giudice onorario
dott. Caterina Monaco*